

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת בועז טופורובסקי

פ/25/3744

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (דיווח שנתי או חצי שנתי לסוגי נכסים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 91 1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 91(ד)(ג2), במקום פסקאות משנה (א) ו-(ב) יבוא :

"(א) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על רווח הון באחד מאלה :

(1) במכירת נייר ערך הרשום למסחר בבורסה או במכירת יחידה, אם במועד המכירה נוכה מס מרווח ההון לפי סעיף 164 ;

(2) במכירת אמצעי אלקטרוני מבוזר ; לעניין זה, "אמצעי אלקטרוני מבוזר" – קובץ מידע דיגיטלי מוצפן בטכנולוגיית רישום מבוזר, הניתן להעברה בין שני צדדים או יותר ;

(ב) לא נוכה המס כאמור בפסקת משנה (1) או נמכר אמצעי אלקטרוני מבוזר כאמור בפסקת משנה (2) והמוכר חייב בהגשת דוח לפי סעיף 131, יוגש דוח על רווח ההון, על אף האמור בפסקה (1) או (א1), לפי העניין, ביום 31 ביולי וביום 31 בינואר של כל שנת מס, בשל מכירה של ניירות ערך או של אמצעי אלקטרוני מבוזר בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח ; עם הגשת דוח כאמור, תשולם מקדמה בסכום המס החל לפי הוראות פקודה זו על רווח ההון בשל המכירה."

דברי הסבר

סעיף 91(ד) לפקודת מס הכנסה, התשכ"א-1961, קובע חובת דיווח ותשלום מקדמות בגין רווח הון שנצמח לנישום. במסגרת זו נקבע, כי בעת מכירת "נכס" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, על המוכר מוטלת חובה להגיש דוח בתוך 30 ימים מיום המכירה ולצד זאת לשלם מקדמה בשיעור המס החל על רווח ההון הנובע מהעסקה. חובת הדיווח כאמור כוללת פירוט הרווח או ההפסד וכן חישוב מס החל עליו.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

ככלל, הדיווח ותשלום המקדמה מבוצעים בתוך 30 ימים מיום המכירה. כיום, פסקה (ג2) מחריגה ניירות ערך מהדיווח והתשלום בתוך 30 ימים, כך שאלה יעשו באופן חצי שנתי, ב-31 ליולי וב-31 לינואר בלבד. בדומה לנייר ערך ולנכסים אחרים (נדל"ן, מניות פרטיות וכו'), אמצעי תשלום מבוזר הוא נכס המצוטט במקרים רבים ומכירתו נעשית באמצעות מספר מרובה של טרנסאקציות ולא באופן חד פעמי, כך שהגשת דיווח תוך 30 ימים בגין כל טרנסאקציה היא למעשה בלתי אפשרית. לפיכך, מוצע לקבוע חובת דיווח ותשלום מקדמה באופן חצי שנתי, גם לאמצעי תשלום מבוזר.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/24/2713 ; פ/25/652).

הצעת החוק זהה לפ/652/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ח בתמוז התשפ"ג (17.07.2023)